

마. 우수사례

조치요구서 - 20

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 국가소송 데이터 공유를 통한 상속세 탈루 방지 및 국고수입 증대
2. 소관부점 : 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산지원처 국유송무팀은 「업무분장세칙」 제26조 제1항 제7호에 따라 국유재산 관련 국가소송 및 행정소송 업무 등을 총괄하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 팀은 ‘♠♠♠♠법원 0000가합00000 소유권이전등기 사건’ 등 “조상 땅 찾기”를 목적으로 하는 국가소송을 수행하는 과정에서 국가가 패소하여 국유재산의 소유권을 상실하거나, 소송 상대방에게 손해를 배상하는 경우 상대방(상속인)이 상속세 부과 대상에 해당¹⁰⁵⁾되며

소송 상대방이 판결 확정 후 상속세 신고를 하지 않을 경우 국세청에서 이를 발견하기 어려워 상속세가 탈루될 우려가 있다고 판단하였고, 최근 5년 동안 국가가 패소한 389건의 ‘조상 땅 찾기 소송’으로 발생

105) 대법원 2018다238865판결에 따르면 손해배상청구권도 상속재산분할의 대상에 포함

하는 상속세 규모가 약 58억원에 달하는 것으로 분석하였다.

이에 국세청으로부터 ‘조상땅 찾기’ 소송에서 국가가 패소하는 경우 소송 상대방의 상속세 신고 여부와 관계없이 상속세 대상이므로 과세가 가능함을 확인¹⁰⁶⁾하였고

국가소송을 지휘하는 법무부(검찰청 포함) 및 국세청과의 지속적인 업무협의를 통해 “조상 땅 찾기” 소송패소 자료 등을 국세청에 정기적으로 제공할 필요성에 대해 공감대를 형성하였다.

그러나, 현행 「과세자료 제출 및 관리에 관한 법률」 및 하위 법령(이하 “과세자료법령”이라 한다)에 과세자료 제출기관에 우리 공사가 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라 과세자료로 국가소송 패소에 따른 소유권 상실 및 보상금 지급에 관한 자료 등이 포함되어 있지 않아 상대방 동의 없이 국세청에 소송자료를 제공할 수 없는 어려움이 있었다.

이에 위 팀은 국세청에 과세자료법령 개정 의견을 제출하는 등 자료 제공 관련 법적 근거 마련을 위해 노력하는 동시에 법령 개정 이후에 즉각적으로 국가소송 데이터를 공유하기 위해 [표 35]와 같이 국가기관 간에 협업 체계를 구축하였다.

[표 35] 국가기관별 소송 데이터 공유를 위한 업무협력 체계

기관명	업무 내용
법무부	국가소송법상 국가를 대표하는 기관으로 소송 등 총괄 지휘
검찰청	소송 중 상계 항변 가능 여부 검토 및 보상금 지급 시 캄코, 국세청 통보
캠 코	법무부, 검찰청, 국세청에 소장 및 판결문 등 상속관계 자료 공유
국세청	소장 및 판결문 검토 후 상속세 부과 대상 여부 확인 및 부과

106) 국가소송 패소 관련 후속업무 협의(인천지법 2019가합58734)(국유재산지원처-45235, 2022.8.25.)

국가소송 패소 관련 후속업무 협의(인천지법 2019가합58734) 회신(국세청 상속증여세과-611, 2022. 10. 26.)

그 결과, [그림 16]과 같이 2024. 2. 29. 과세자료법령이 개정되어 우리 공사에서 국세청에 정기적으로 국가소송 패소 자료 등을 제출할 수 있는 법적 근거가 마련되었으며

[그림 16] 과세자료법령 주요 개정 내용

<과세자료 제출 및 관리에 관한 법률 시행령 제2조 제18호 개정>

현행	개정안
제2조(과세자료제출기관의 범위) 「과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제4조제6호에서 “대통령령으로 정하는 기관이나 단체”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관이나 단체를 말한다. 1. ~ 17. (생략) <u><신설></u>	제2조(과세자료제출기관의 범위) ————— ————— ————— ————— ————— 1. ~ 17. (현행과 같음) <u>18. 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국자산관리공사</u>

<과세자료 제출 및 관리에 관한 법률 시행령 제3조 별표 개정>

과세자료의 범위 및 제출시기 등(제3조관련)

번호	과세자료제출기관	과세자료명	받을기관	제출시기
128	한국자산관리공사	국유재산 관련 소송에서 국가의 패소에 따른 소유권상실 및 금전지급에 관한 자료	국세청	매년 3.31.

<과세자료 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제2조 제128호 개정>

현행	개정건의안
☐ 제2조 <u>【과세자료의 제출서식 등】</u> ① (생략) 1~127. (생략) 128. (신설)	☐ 제2조 <u>【과세자료의 제출서식 등】</u> ① (생략) 1~127. (생략) 128. <u>영 별표 제128호에 따른 국유재산 관련 소송에서 국가의 패소에 따른 소유권상실 및 금전지급에 관한 자료 : 별지 제150호 서식</u>

<과세자료 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 별지서식 제150호 개정>

서식번호	자료명	개정	비고
150	국가소송 패소에 따른 국유일반재산 소유권상실 및 금전 지급에 관한 자료	신설	

2024. 3. 28. 국세청에 2023년 국가소송 패소 사건 81건(당사자 205명) 관련 자료를 제공하여 국세청에서 상속세 18.6억원(추정액)¹⁰⁷⁾을 부과할 수 있게 되었다.

다. 실적 또는 성과

위와 같이 본건은 국가소송 전문성을 바탕으로 정책제안하여 중앙관서(국세청)의 법률개정을 유도한 사례로, 국가소송 자료 공유를 통해 과세 사각지대를 해소함으로써 지속적인 국가 재정수입 증대 및 조세 형평 제고에 적극 기여하였다.

4. 조치할 사항

국유재산지원처장은 국가소송 데이터 공유를 통해 상속세 탈루 방지 및 국고수입 증대에 기여한 국유송무팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

107) 186억원(국유재산 대장가액 144억원+손해배상 지급액 42억원) x 10%(1억원 이하 최저과표 세율)
= 18.6억원(세법상 공제, 지가변동, 이자 등을 고려하지 않은 금액)